

1500367-78.2020.8.26.0153

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) -

2177188/2020 - DEL.POL.CRAVINHOS, 12531230 - DEL.POL.CRAVINHOS, 825/20/407 -

DEL.POL.CRAVINHOS, 2177188 - DEL.POL.CRAVINHOS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

2ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500367-78.2020.8.26.0153 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500367-78.2020.8.26.0153

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) -

2177188/2020 - DEL.POL.CRAVINHOS, 12531230 - DEL.POL.CRAVINHOS, 825/20/407 -

DEL.POL.CRAVINHOS, 2177188 - DEL.POL.CRAVINHOS, 2177188/2020 - DEL.POL.CRAVINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PABLO GUILHERME SGULMAR DE LAZARO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Vistos.

PABLO GUILHERME SGULMAR DE LAZARO foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Citado, o acusado apresentou defesa prévia, indicando rol de testemunhas.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida prova oral, com a apresentação de alegações finais pelas partes.

É o relatório. Fundamento e decido.

A testemunha Nilson farias afirmou que estava em serviço com Edvandro, quando

recebeu uma denúncia de que o acusado e Erick estariam com uma grande quantidade de drogas em casa, onde as estariam vendendo. Erick foi abordado na porta de casa, bem como Pablo, mas nada foi encontrado com eles. Então, uma senhora apareceu, falando para "se desfazer das drogas". Foi abordada pela polícia, e disse que não sabia de nada. A polícia então adentrou a residência para averiguar. Encontrou uma mochila com 284 pinos de cocaína, bem como 114 porções de maconha. Foram encontrados mais 30 pinos de cocaína, e R\$ 116,00. Erick disse que parte da droga era dele, e o acusado negou sua propriedade. No local acusado negou os fatos. O acusado não havia sido preso antes.

A testemunha Edvandro Knob afirmou que houve uma denúncia no dia que imputou ao acusado e a Erick a prática de tráfico no local dos fatos. Enquanto fazia a abordagem Pablo saiu. Após, uma senhora saiu na porta da casa, e gritou para alguém "correr e jogar a bolsa fora". Questionada, referida senhora permitiu o ingresso na residência para buscas. Na casa foi encontrada uma mochila com uma sacola no interior, com entorpecentes e petrechos de tráfico. Foi dada voz de prisão para ambos. Numa gaveta foram encontrados mais entorpecentes.

O informante Erik Gabriel dos Santos Pereira disse que a casa era da sua avó. O denunciado é seu cunhado, e estava na casa com a sua irmã. Disse que vendia as drogas. A cocaína a 10 reais, e maconha a 5 reais. Teria pego a droga em Ribeirão Preto. Nega que Pablo estaria envolvido, e que a droga seria dele. Disse que guardou as drogas no guarda roupa de sua avó. Não guardava drogas no quarto de sua irmã, onde o acusado vivia.

A testemunha Raimundo Júnior afirmou que conhece o acusado, atestando seus bons antecedentes.

Em seu interrogatório, o acusado disse que fazia 14 dias que estava morando na casa da avó da sua mulher. Estava brincando com sua filha na sala, quando foi abordado por Edvandro. A avó de sua mulher estava saindo, e gritou para sua esposa para jogar uma bolsa que estava em seu quarto fora. Sua mulher ficou sem entender. Foi achada uma bolsa no quarto da avó, com drogas. Sua esposa permitiu revista no outro quarto. Após a revista, falaram que acharam um saquinho de drogas em seu guarda roupa. Erik mexia com drogas. Morava naquela casa porque sua casa estava sendo construída. Disse que estava trabalhando de piscineiro na tarde dos fatos, com seu irmão. Seu irmão chama Aleksander. Hoje trabalha e está empregado.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a improcedência do feito, por insuficiência de provas e bons antecedentes do acusado, que não possuía nenhuma outra anotação em sua ficha de distribuição criminal.

Como vige em nosso sistema processual penal o regime acusatório, inexistindo pretensão condenatória pelo Parquet, é de rigor a absolvição do acusado, por não ter o Juízo capacidade postulatória para pedir (e automaticamente também deferir) a condenação dos acusados.

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida neste processo e absolvo PABLO GUILHERME SGULMAR DE LAZARO com fundamento no art. 386, VII, do Código do Processo Penal.

O presente processo transitou em julgado, tendo em vista o atendimento dos interesses da acusação e defesa.

Cravinhos, 05 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA